



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/72/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ**

1 נוימן ישראל אילן, ת.ז. 054747811

תובעים

2 נוימן רותי, ת.ז. 015292287

באמצעות ב"כ: עו"ד קולודני נעם
מגדל משה אביב ז'בוטינסקי 7, קומה 42, רמת גן
טל': 03-6441175
פקס: 03-6441133
דוא"ל: noam@kolodnylaw.co.il

נגד

1 זבידה איתן, ת.ז. 058214289

נתבעים

2 זבידה סיגל, ת.ז. 022898910

באמצעות ב"כ: עו"ד גולדברג יואל
פל-ים 2, חיפה 33095
טל': 050-5265868
פקס: 04-8640416
דוא"ל: info@goldberglaw.co.il

פסק דין

1. האם רשאים בעלים של דירה אחת, בבית בן שתי דירות, לבצע עבודות גינון ללא הסכמת בעלי הדירה האחרת, האם הם רשאים להחנות רכבים בשטחים משותפים שלא הוצמדו כחניות, האם הם רשאים להחנות רכב מסחרי בחניות המיועדות הבית, והאם יש להורות להם להימנע מהצבת מיטלטלין ופסולת ברכוש המשותף שלא בפחי האשפה. אלו השאלות שמונחות לפתחי.

העובדות הצריכות לעניין-

2. הבית המשותף מושא ההליך מורכב משני מבנים בהם סה"כ 10 דירות, ונמצא ברח' גבעת דאונס 33א' בחיפה, בחלקה 59 בגוש 10783 (להלן: "הבית המשותף"). דירות הצדדים להליך נמצאות במבנה II אשר מכיל סה"כ שתי דירות: תתי חלקות 10 ו- 11. (להלן: "המבנה"). מבנה II הוסף לבית בשנת 1972



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/72/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

או בסמוך לכך במסגרת תיקון צו רישום הבית המשותף לפי שטר 013177 (תיק מס' 4553/72). בלשכת רישום המקרקעין הוצמד כצמידות משותפת לשתי דירות הצדדים להליך שטח הקרקע המסומן באות א' בשטח של 617 מ"ר המצוי בהיקף המבנה. בנוסף, הוצמדו לצדדים להליך השטחים הבאים: לתובעים הוצמדו שטח חניה המסומן באות ד' בצבע סגול בשטח של 32 מ"ר, שטח בקומת העמודים המסומן באות ה' בשטח 37 מ"ר ומחסן בקומת העמודים. לנתבעים הוצמדו שטח חניה המסומן באות ו' בצבע צהוב בשטח 29 מ"ר, שטח בקומת העמודים המסומן באות ג' בצבע צהוב בשטח של 24 מ"ר ומחסן בקומת העמודים. בחתך חזית צפון-מערב בתשריט תיקון צו הרישום נרשם באזור הצמדת החניות-"חניון עבור 4 מכוניות".

תמצית טענות התביעה-

3. הנתבעים חונים רכבים למשך שעות ארוכות ברחבת הכניסה לבית, בשטחים שלא יועדו לחניה, לרבות בשטחי גישה לחניות ובגינות, ובכך תופסים חזקה ייחודית בחלקים מהרכוש המשותף. כמו כן, הנתבעים חוסמים את חניות/רכבי התובעים שלא כדין. התנהלות זו של הנתבעים היא בגדר שימוש בלתי סביר בשטח המשותף, שכן היא מהווה הפרעה ומונעת מהם להשתמש באופן דומה בשטח זה.

4. על אף התקנון המוסכם של הבית שאסר על שימוש בדירות במבנה לצרכי עבודה או עסק מכל מן וסוג, מנהלים הנתבעים את עסקם מהבית, מאחסנים ציוד וחומרי בניה בשטח המשותף (חדר המדרגות, חדר ההסקה והחצר), ומותירים אשפה במעלית באופן הגורם לתובעים למטרד ומונע מהם להשתמש באותם שטחים לייעודם או לאחסנה.

5. התובעים עתרו למתן צו עשה קבוע שיאסור על הנתבעים להחנות רכבים בשטחים שלא הוצמדו להם לצרכי חניה או שלא יועדו לכך, ולמתן צו מניעה שיאסור עליהם להחנות רכב מסחרי בחנייתם הפרטית. כמו כן, עתרו התובעים למתן צו עשה לסילוק מיטלטלין מהשטחים המשותפים ולמתן צו מניעה שיאסור עליהם להניח פסולת, לרבות פסולת בניין, בשטחים המשותפים.

6. הנתבעים מבצעים עבודות גינון בשטחי החצר המשותפת להם ולתובעים באופן חד צדדי וללא שנטלו הסכמות לכך מהתובעים, ועל כן עתרו למתן צו מניעה שיאסור על הנתבעים לבצע עבודות גינון ללא הסכמתם; בנוסף עתרו התובעים לחייב את הנתבעים בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

תמצית טענות ההגנה-

7. בבעלות הנתבעים שלושה רכבים, מתוכם רכב אחד מסחרי שמפאת גובהו אינו יכול לחנות בחניה הצמודה להם. החניה הצמודה להם אינה יכולה לשמש ליותר מרכב אחד. בתחום החלקה קיים שטח סלול נוסף המשמש לחניית שני רכבים של הצדדים להליך, בנוסף לשטחים שהוצמדו כחניות (להלן: "משטח הגרנוליט"). היות שהתובעים מעמידים את רכבם במשטח הגרנוליט באופן קבוע ומתמשך, תוך שהם מותירים את חניותיהם הפרטיות ריקות, היות שהרחוב הסמוך לבית מרוחק מהבית וקיימת בו מצוקת חניה, והיות שהנתבעים זקוקים למקום חניה נוסף לא נותרה בידיהם ברירה אלא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/72/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להחנות רכבים גם בשטחים המשותפים. יחד עם זאת, היות שבהיקף הבית קיים שטח של כ 650 מ"ר, העמדת רכבם ברחבת הכניסה לחניות או לצדי שביל הגישה אינה פוגעת בנתבעים והיא מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף להם ולתובעים. הנתבעים חונים בשטחים בהם קיימת צמחיית פרא שאינה מטופחת ואינה מטופלת. מאחר שהשטח נעדר ייעוד ספציפי, וממילא לא נעשה בו שימוש למטרה כלשהי, הרי שמדובר בשימוש סביר ומותר. באשר לחסימה הנטענת של רכבי התובעים, מדובר במקרה חד פעמי, בו הגיעו לביתם אורחים שחסמו את רכב התובעים בתום לב, ומבלי לדעת למי שייך הרכב, והתובעים יכולים היו לפנות לנתבעים ולבקש מהם לדאוג להזזת הרכב החוסם, אך חלף זאת בחרו להגיש תלונות במשטרה. הנתבעים הכחישו את הטענה בדבר אחסנת ציוד בשטחים המשותפים, וכן טענו כי חדר ההסקה הפך, בהסכמת הצדדים, למחסן משותף המשמש את שני הצדדים, כאשר לכל אחד חצי מסוים והם אחסנו רק בחצי המשמש אותם. לסיום, טענו הנתבעים כי הדירה משמשת אותם למגורים בלבד והם אינם מנהלים עסק בתחום המבנה.

ההליכים בתיק -

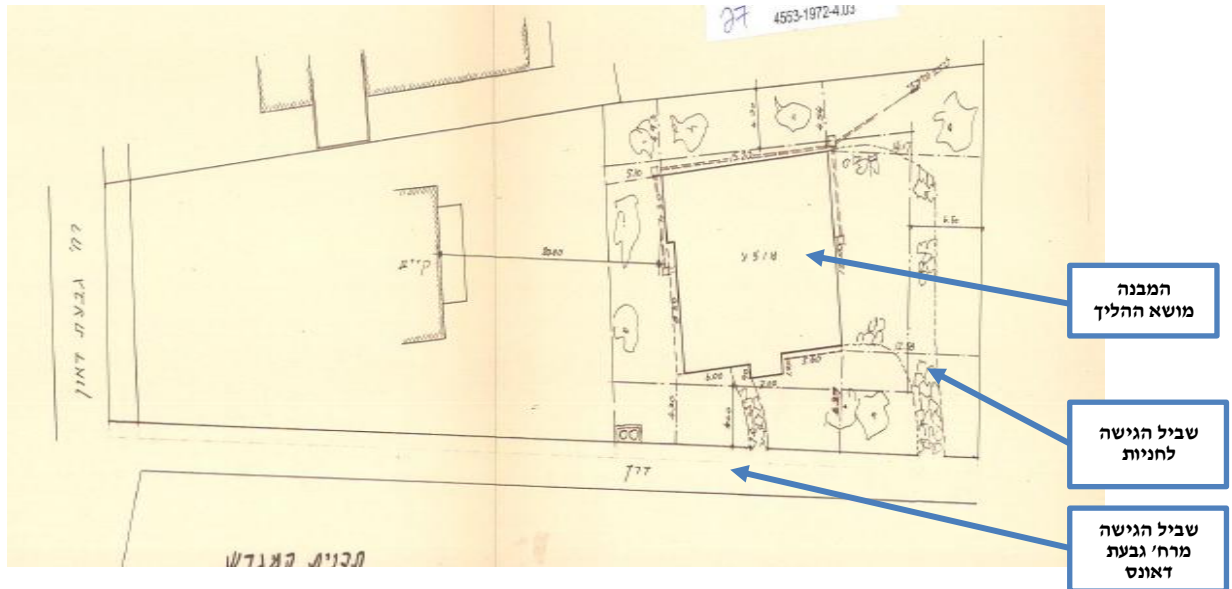
8. בדיון שהתקיים ביום 30.5.22, ניתן על ידי, בהסכמת הצדדים, פסק דין חלקי במסגרתו ניתן צו מניעה הדדי האוסר על הצדדים או על מי מטעמם להניח מיטלטלין או פסולת ברכוש המשותף.
9. לאחר שהמחלוקות בתיק צומצמו לעניין הגינון והחניה הוריתי על הגשת כתב תשובה ועל קביעת התיק להוכחות.
10. בכתב התשובה טענו התובעים כי בבעלות הנתבעים ובאי ביתם 5 רכבים, ועל כן הם תופסים באופן קבוע את שני מקומות החניה שבמשטח הגרנוליט בנוסף לחניותיהם ובכך לא מותירים מקום לחניית אורחים. התנהגות זו מונעת מהתובעים ומבאי ביתם להשתמש בחניות אלה. בנוסף, נטען כי הנתבעים מחנים את רכביהם על הדשא בחצר מה שהביא להרס השטח המגונן. באשר לאופי השימוש טוענים התובעים כי הוא אינו מידתי ואינו סביר, שכן הנתבעים מחנים את רכביהם בשטח המשותף באופן תדיר ומתמשך, ומבצעים בתחומי החצר העמסה ופריקה של ציוד עסקי מרכבם המסחרי, באופן המהווה הפרעה לתובעים.
11. ביום 17.7.22 התקיים דיון הוכחות במהלכו העידו מטעם התביעה תובע מס' 1 ומטעם ההגנה נתבעת מס' 2.
12. ביום 18.7.22 התקיים ביקור במקום בנוכחות הצדדים על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען. טרם שאפרט את ממצאי הביקור במקום מוצאת אני לצרף קטע מתשריט תיקון צו רישום הבית המשותף. על גביו הוספו הערותיי בצבע כחול.



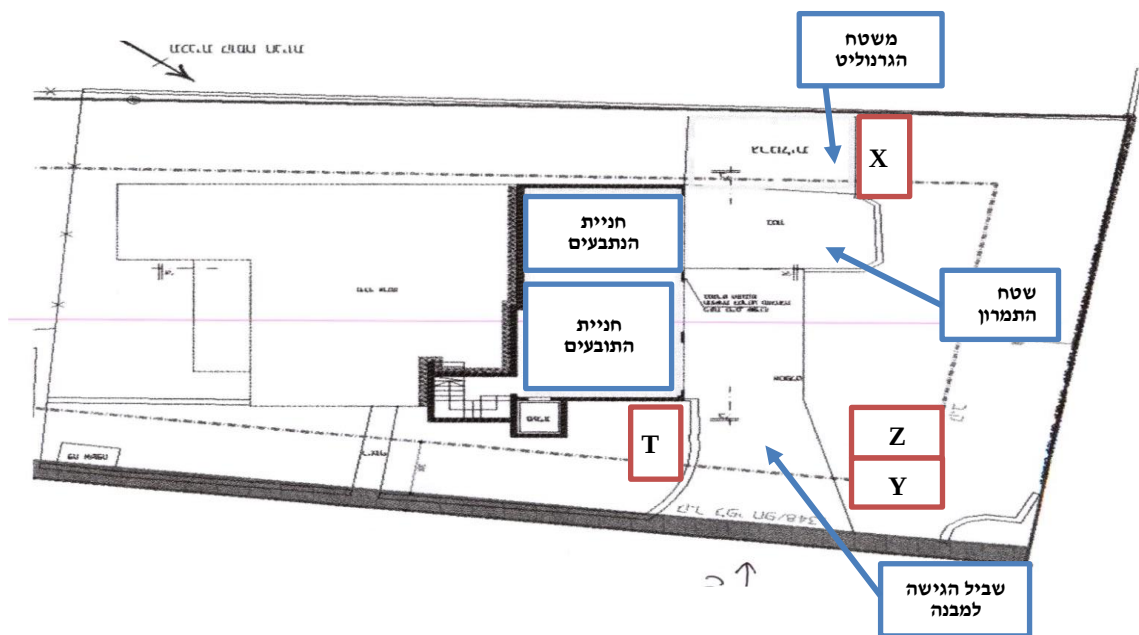
מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/72/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



בנוסף, אני מצרפת קטע תשריט שהוגש ע"י התובעים וסומן ת/1 עליו הוספו על ידי סימונים בצבע כחול ואדום שאינם קיימים במקור ואינם בקנה מידה אלא במידות משוערות לצורך המחשת המתואר בממצאי הביקור במקום.





**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/72/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

13. להלן נתוני הביקור במקום אותם מצאתי רלוונטיים להליך:

א. אל הבית מגיעים מרחוב גבעת דאונס. ניכר כי מדובר ברחוב צר בו לא קיימות חניות בשפע. מרחוב גבעת דאונס מוביל שביל גישה צר וארוך המשמש להולכי רגל ולרכבים. שביל הגישה הצר מוביל לשני המבנים בבית המשותף מושא ההליך ולא ניתן להחנות בו רכבים.

ב. משמאל לשביל גישה זה בואכה לבית קיים המבנה מושא ההליך. בתחילה מגיעים דרכו לכניסה למבנה ובהמשך שביל הגישה פונים שמאלה אל שביל גישה המוביל לחניות הצדדים להליך (להלן: שביל הגישה לחניות).

ג. בהיקף המבנה קיימת חצר רחבת ידיים ששטחה, עפ"י הנטען, מעל 600 מ"ר והיא נראית כחורש טבעי (להלן: "החצר"). חלק החצר המצוי מצדו המערבי של שביל הגישה לחניות אינו מטופח וקיימת בו עשביה שנראה כי בעברה הייתה דשא ומעט שיחים. בגבולה המערבי של החלקה קיימת צמחיה שניכר כי בעבר שימשה כגדר חיה אך כיום צומחת פרא. הופניתי לראות בחלק חצר זה שרידים של מערכת השקיה שכבר אינה פועלת. בפינה הצפון מערבית של חצר זו קיימים פחי אשפה המשמשים את דירות הצדדים להליך.

ד. דרך שביל הגיש לחניות מגיעים לחניות הצדדים להליך שנמצאות מתחת למבנה בין עמודים. לתובעים קיימות שתי חניות ברצף: כל אחת מצויה בין שני עמודים, ולאחריהן קיים משטח חניה נוסף בין שני עמודים המשמש את הנתבעים. במועד הביקור במקום חנו בחניה הצמודה לנתבעים שתי מכוניות. מידות החניות הצמודות לצדדים מתאימות לחניית רכבים פרטיים וספק אם מאפשרות חניית רכבים מסחריים בהן.

ה. שביל הגישה מתרחב לקראת סופו ומשמש כשטח תמרון לחניות הצדדים להליך. לאחר שטח התמרון קיים משטח יצוק נוסף שכיניו משטח גרנוליט שמידותיו מאפשרות חניית שני רכבים. שביל הגישה לחניות, לרבות שטח התמרון ומשטח הגרנוליט, מצויים בשטח הצמדה א' שצמוד במשותף לדירות הצדדים להליך.

ו. במועד הביקור התרשמתי כי החניית רכבים על גבי שביל הגישה לחניות או בשטח התמרון פוגעת באפשרויות התמרון לחניות ומהן. כן התרשמתי כי בחצר רחבת ידיים כמו החצר מושא ההליך אין מניעה להחנות רכבים במקומות נוספים שלא יפגעו במי מהצדדים להליך, כפי שיפורט להלן.

14. לאחר הביקור במקום התקיים דיון ביום 24.7.22 בו ניסיתי להביא את הצדדים להסכמות והבנות. משלא צלחו ניסיונותיי אלו סיכמו הצדדים טענותיהם בע"פ, וכעת נותר לי להכריע בשאלות שבמחלוקת.

דיון והכרעה-



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/72/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

15. אקדים ואציין כי מצאתי לדחות את התביעה למתן צו שיורה לנתבעים לחנות אך ורק בשטחי החניה הצמודים להם, ושיאסור על חניית רכב מסחרי בחנייתם הפרטית, ומצאתי לקבל את התביעה בעניין הגינון באופן חלקי, הכל כפי שיפורט להלן.
16. היות שניתן על ידי פסק דין חלקי (בהסכמה) המונע הצבת מיטלטלין ופסולת ע"י מי מהצדדים ברכוש המשותף, נותר להכריע בשאלות הנוגעות לגינון השטח המשותף לצדדים להליך ולהחניית רכבים בשטח המשותף.
17. סעיף 55 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק"/"חוק המקרקעין") מאפשר הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה ספציפית וכך הוראתו:
"(ג) בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון, כמשמעותו בסימן ג' לפרק זה (להלן - התקנון), שחלק מסויים של הרכוש המשותף יהיה צמוד לדירה פלונית, ובלבד שלא יקבעו זאת ביחס לחדרי מדרגות, מעליות, מקלטים ומיתקנים המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות; הוצמד חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע לרכוש המשותף, ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד."
18. בבית האמור, ועל כך אין חולק, הוצמד שטח הקרקע בהיקף הבית לדירות הצדדים להליך. סעיף 59 (א) לחוק המקרקעין עוסק בהצמדה כגון דא וזו לשונו:
"(א) מקום שבית משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים (להלן - בית מורכב) ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, תחול חובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף."
19. מרגע הצמדתו של שטח למספר דירות בבית חדל חלק זה להיות חלק מן הרכוש המשותף הכללי והופך להיות "רכוש משותף חלקי". דהיינו: הוא הופך להיות לרכוש המשותף לבעלי הדירות שאליהם הוצמד אותו חלק. ראו יהושע ויסמן, דיני קניין בעלות ושיתוף 404 (1997). עוד קובע פרופ' ויסמן כי על הרכוש המשותף החלקי, שהוצמד למספר דירות, אין להחיל את דיני הבעלות המשותפת אלא את דיני הרכוש המשותף שבפרק ו' לחוק המקרקעין החל על בתים משותפים. משכך, הדין הכללי בדבר רכוש משותף יחול גם על "רכוש משותף חלקי" בשינויים המחויבים.
20. הצדדים הקדישו חלק ניכר מטיעוניהם לשאלה כמה חניות הוצמדו לכל אחד מהצדדים להליך, והאם קיימת הצדקה להחניית רכבים נוספים ברכוש המשותף. התובעים טענו כי לכל דירה הוצמד שטח שיכול לשמש להחניית שני רכבים, ואילו הנתבעים טענו כי בעוד שלתובעים הוצמד שטח שיכול לשמש להחניית שני רכבים להם הוצמד שטח שיכול לשמש להחניית רכב אחד בלבד.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/72/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

21. בעניין זה אציין כי מידת חנייה תקנית ממוצעת היא כ-12.5 מ"ר (2.5 מ' רוחב על 5 מ' אורך). ואולם, עפ"י התקנים וההנחיות לתכנון חניה, שטח חניה משתנה בהתאם לנתוני החניה ולנתוני הבית. ברי כי חניה בין שני קירות או עמודים, אשר מגבילים את האפשרות לפתיחת דלתות, תהא רחבה יותר מחניה בין חניות, בה ניתן לפתוח דלתות הרכב לעבר החניה הסמוכה, וברי כי רמות שירות שונות לחניות משפיעות על מידותיהן ועל רוחב שביל הגישה המוביל אליהן ולהיפך.
22. לדירת התובעים הוצמדה חניה בשטח כולל של 32 מ"ר. בביקור שקיימתי במקום עלה כי מדובר על שני תאי חניה בין עמודים אשר בכל אחד מהם יכול לחנות רכב אחד. לדירת הנתבעים הוצמדה חניה בשטח כולל של 29 מ"ר. בביקור במקום עלה כי מדובר על תא חניה אחד גדול המצוי בין עמודים ומאפשר (גם אם בצפיפות) חנית שני רכבים.
23. אפילו הייתי משתכנעת מגרסת הנתבעים כי בתא החנייה שלהם ניתן להחנות רק רכב אחד, לא היה בכך כדי להעלות או להוריד לעניין עצם הזכות להחנות רכבים ברכוש המשותף, שכן זו נבחנת לפי אמות מידה של "שימוש סביר" ברכוש המשותף. קיומה או היעדרה של חניה צמודה לבעלי הדירות בבית אינה אבן הבוחן בעניין כי אם סבירות השימוש ברכוש המשותף. ודוק- בבתיים בהם קיימות הצמדות חניה לדירות אין בהן כדי לאיין באופן אוטומטי את זכותו של בעל דירה להעמיד רכב נוסף ברכוש המשותף, ובבתיים בהם לא קיימות הצמדות חניה לדירות אין בכך כדי להקנות באופן אוטומטי למי מבעלי הדירות בבית את הזכות להעמיד רכבים ברכוש המשותף.
- האם החנית רכב ברכוש המשותף מהווה "שימוש סביר"?
24. התובעים טענו כי מקום בו הוצמדו לדירות שטחים אשר אמורים לשמש אותם כחניות אין זה שימוש סביר להחנות רכבים ברכוש המשותף במקומות שלא יועדו לכך. הנתבעים טענו כי אין למנוע מהם העמדת רכבים ברכוש המשותף במקומות המהווים שימוש סביר שאינו פוגע במי מבעלי הדירות בבית.
25. לו הייתה מתקבלת עמדת התובעים ולפיה אין לאפשר לבעלי הדירות בבית להחנות רכבים בשטחים שלא יועדו לכך במסמכי רישום הבית המשותף הדבר היה מביא לכך שגם החניית רכבם או רכב הנתבעים במשטח הגרנוליט היה נאסר, שכן אין מחלוקת בין הצדדים כי משטח הגרנוליט מהווה רכוש משותף, וכי במסמכי רישום הבית המשותף הוא לא יועד להחניית רכבים. אמנם התובע מס' 1 העיד כי משטח זה הוגדר כחניה משותפת לשתי מכוניות (ראו עדותו בעמ' 2 לפרוטוקול הדיון מיום 17.7.22 (להלן: "הפרוטוקול") שורות 35-36), ובמקום אחר טען כי חנייה זו מוגדרת כחניית אורחים (ראו סעיף 11 לכתב התשובה שהגישו ביום 8.6.22), אך במסמכי רישום הבית המשותף לא קיימים כל תימוכין לכך ששטח זה הוגדר כחניה או כי קיבל מעמד שונה מיתר הרכוש המשותף.
26. הנה כי כן, לא ניתן להיעתר לסעד לו עתרו התובעים בסעיף 33 ב. לכתב התביעה "ליתן צו עשה קבוע אשר יורה לנתבעים להחנות את רכבם אך ורק במקומות המסומנים והמיועדים לחניה ואשר צמודים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/72/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להם", ולו מהטעם שגם התובעים מחנים רכב במשטח הגרנוליט, שעה שממסמכי רישום הבית המשותף, כאמור, עולה כי שטח זה לא יועד לחניה ולא הוצמד לדירות מי מהצדדים להליך.

27. הפועל היוצא מהתנהגות הצדדים להליך הוא שגם אליבא דידם של התובעים אין מניעה עקרונית לאפשר להחנות רכבים ברכוש המשותף כל עוד מדובר בשימוש סביר שאינו פוגע במי מהצדדים להליך.

28. יתירה מכך, חוק המקרקעין אינו נוקט עמדה לגבי זכויות השימוש של בעל דירה ברכוש המשותף. על כן הכלל הקבוע בסעיף 31(א) לחוק, באשר לשימושים המותרים ברכוש המשותף בבתים משותפים, חל בענייננו על דרך ההיקש: באין קביעה או החלטה אחרת של רוב השותפים האחרים, רשאי שותף יחיד להשתמש ברכוש המשותף "שימוש סביר, ובלבד שלא ימנע שימוש כזה משותף אחר". ראו: י. ויסמן, דיני קניין - בעלות ושיתוף, תשנ"ז-1997 עמ' 489; ע. כהן, בתים משותפים, (מהדורה שניה), עמ' 42-43; וכן פנחס נרקיס הבית המשותף 152 (מהדורה רביעית, 1998).

29. גם הפסיקה הכירה בזכותו של בעל דירה לעשות ברכוש המשותף "שימוש סביר", אף ללא הסכמת יתר בעלי הדירות, לרבות לצורך חניה בכפוף לשלושה סייגים: ראשון, שאותו שימוש תואם את הייעוד של אותו חלק ברכוש המשותף; שני, שבעל הדירה לא תופס בשטח חזקה ייחודית כך שבעלי הדירות האחרים יכולים לעשות בו שימוש דומה; ושלישי, שאותו שימוש אינו גורם למטרד או לפגיעה בבעלי דירות אחרים.

30. בע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645, 648 (1974) נקבע:

" במקומנו או בזמננו שימוש במכוניות הוא נפוץ עד כדי כך, כתוצאה מזה הצורך במציאת מקום חנייה למכוניות (לאו דווקא ברשות הרבים) נעשה חיוני ודוחק עד שיש לראות בחנייה במקום מתאים בתוך שטח הבית שימוש רגיל שהוא כורח המציאות".

ואולם, ממשיך בית המשפט וקובע:

"סמכותה של האסיפה הכללית מוגדרת בסעיף 5(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק והיא:

"...קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור חשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף".

פירוש הדבר, שמה שהאסיפה הכללית מתירה בנוגע לשימוש ברכוש המשותף – מותר, ומה שהיא אוסרת – אסור..." (הדגשה שלי, י"ל) (להלן: "פרשת וינטרס").

בע"א 708/72 פרשק נ' רוזנברג, פ"ד כח(2) 817, 823 (1974) נקבע:

"דין הוא, שכל אחד מבעלי הדירות רשאי לעשות שימוש ברכוש המשותף בצורה נאותה ובאורח סביר והחניית מכוניות הוא בכלל זה, כמו שביאר השופט ברנזון ב-ע"א 549/73, הנ"ל, חניית מכוניות ברכוש המשותף אין בה משום תפיסת חזקה, וממילא אין בה משום הסגת- גבול, של שאר בעלי הדירות, השימוש הוא חולף בעל הדירה שחנה רכבו היום במקום פלוני יכול למצוא מחר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/72/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שאותו מקום כבר נתפס על- ידי שותפו, ולא יהא רשאי לבוא עמו בטרוניה בשל כך. משל למה הדבר דומה: לעלייה לדירה דרך חדר המדרגות, בעל דירה עולה לדירתו ועובר לצורך כך בחדר המדרגות, תופס במהלכו לרגע קט קטע מחדר המדרגות שהוא רכוש משותף, אך אין תפיסתו מגיעה לדרגת קניית חזקה, ואין בכך כדי למנוע אחרים מלעשות כמוהו. שהיית המכוננית החונה יכול שתהיה ארוכה משהיית אדם בחדר המדרגות, אך כזו כן זו היא חולפת, ואינה חורגת מגדר שימוש על-ידי כולם ברכושם של כולם. כל עוד התקנון המוסכם אינו קובע אחרת והאסיפה הכללית לא אסרה, חניית רכב ברכוש המשותף אינה בחזקת אסור (להלן: "פרשת פרשקר"), וראו גם ע"א 458/82 ילנר נ' גולני, פ"ד מב(1) 49.

31. משקבעה הפסיקה כי החניית רכבים ברכוש המשותף יכולה להיחשב "שימוש סביר" ברכוש המשותף, נשאלת השאלה האם במקום בו הוצמדו חניות לדירות הבית עדיין החניית רכבים ברכוש המשותף יכולה להיחשב "שימוש סביר".
32. לדידי, אין בעובדה שהוצמדו חניות בתחום החלקה לדירות כדי להביא בהכרח לתוצאה ולפיה תיאסר חניה של רכבים נוספים על אלו שהוצמדה להם חניה. המבחן האם חנייה בשטח המשותף נחשבת שימוש סביר, אם לאו, היא פועל יוצא של עמידה בסייגים שפורשו לעיל, ואינה פועל יוצא מקיומן או היעדרן של חניות בבית, בדיוק כשם שקיומו של מזגן לדירה אינו מונע באופן אוטומטי מבעליו להתקין מזגן נוסף ברכוש המשותף.
33. ויוטעם, כלל זה המאפשר שימוש סביר ברכוש המשותף, לרבות לצרכי חניה, חל כל עוד האסיפה הכללית של הבית לא אסרה זאת במפורש על כל בעלי הדירות. בענייננו, היות שבמבנה קיימות רק שתי דירות, ממילא האסיפה הכללית אינה יכולה לאסור חניה כאמור.
34. הנה כי כן, אבחן להלן את המיקומים בהם עשו או מבקשים הנתבעים לעשות שימוש לצרכי חניה, ואקבע מסמרות לגבי כל מיקום על בסיס הנתונים שהונחו לפניי ועל בסיס התרשמותי מהביקור במקום.

העמדת רכבים במשטח הגרנוליט-

35. בקצה שביל הגישה המוביל לחניות הצדדים להליך נמצא משטח הגרנוליט. מעדויות הצדדים להליך עלה כי שניהם מחנים שם רכבים. הנתבעת אישרה בעדותה כי במשטח הגרנוליט יכולים לחנות 2 רכבים, וכי כל צד מחנה שם רק רכב אחד, ראו עדותה בעמ' 14 לפרוטוקול שורות 20-23.
36. היות שמדובר בשטח משותף בו קיימות לשני הצדדים זכויות דומות, זכותו של כל צד להליך להעמיד בו רק רכב אחד בעת ובעונה אחת. היות שמדובר על שטח משותף לא ניתן לייחד חניה מסוימת לכל דירה, והחניה במשטח הגרנוליט תיעשה בבחינת "כל הקודם זוכה", ובלבד שכאמור לא יחנה יותר מרכב אחד של אותה דירה בו זמנית באותו משטח גרנוליט. וראו בעניין את הדברים שנכתבו בספרו של א. אייזנשטיין בספרו יסודות והלכות בדיני מקרקעין חלק שלישי: בתים משותפים 99 (2001):



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/72/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"בחניה ברכוש המשותף אין משום תפישת חזקה וממילא אין בו משום הסגת גבול של שאר בעלי הדירות. השימוש הוא חולף ובעל דירה שהחנה את רכבו היום במקום מסוים, יכול למצוא מחר שאותו מקום נתפש על פי בעל דירה אחרת ולא יהיה רשאי לבוא אליו בטרוניה בשל כך... כאשר לבעל דירה אחת יש יותר ממכונת אחת (כגון, לכל אחד מבני הזוג יש מכונת) ואין מקום חניה מספיק למכונות של שאר בעלי הדירות, נוצר מצב שבעל דירה אחד "תופש" יותר ממקום חניה אחד ומונע מבעלי הדירות האחרות להחנות את רכבם בשטח החניה. במקרה זה בעל הדירה שיש לו יותר ממכונת אחת אינו רשאי להחנות את שתי מכונותיו בעת ובעונה אחת." (הדגשה שלי י.ל.).

37. שעה שכל אחד מהצדדים מעמיד רכב אחד במשטח הגרנוליט ואינו חוסם את משנהו, עסקין בשימוש סביר ולא מצאתי ליתן צו מניעה האוסר על חניה כאמור.

העמדת רכבים בשטח התמרון ועל גבי שביל הגישה לחניות-

38. העובדה שנבצר מהנתבעים להחנות את רכבם המסחרי בחניה שהוצמדה להם, אין בה כדי להקנות להם את הזכות להחנות רכבים ברכוש המשותף באופן החוסם את הכניסה לחניית התובעים או מקשה על התמרון מהחניות או אליהן. העמדת רכב באופן החוסם גישה של בעל רכב אחר לרכבו - נופלת בגדר שימוש שאינו סביר ומשכך היא אסורה. מהתמונות שהוצגו לי (ראו תמונות המסומנות ת/3, ת/4, ת/5), וכן מביקורי במקום התרשמתי כי העמדת רכבים בשטח התמרון וכן העמדתם על גבי שביל הגישה לחניות מפריעה לתמרון החופשי של הצדדים להליך אל ומחניותיהם וכן מפריעה לכניסה וליציאה של הרכבים למשטח הגרנוליט.

39. לאור האמור, ניתן בזאת צו מניעה קבוע שיאסור על הנתבעים או מי מטעמם להחנות ולהעמיד, ולו לרגע, רכבים בשטח התמרון ובשביל הגישה לחניות. איסור זה מונע העמדת הרכבים או חלקים מהם (דוגמת שני גלגלים) בשטחים אלו.

העמדת רכבים בשטחים אחרים-

40. מעדויות הצדדים עלה כי כל אחד מהצדדים להליך, ובני ביתם שגרים עמם או פוקדים אותם באופן תכוף, עושים שימוש תדיר ב- 2-3 רכבים. לכך יש להוסיף את העובדה שילדיהם מגיעים תדיר לבקר והם מארחים אורחים נוספים בבתיהם. מביקורי במקום התרשמתי כי החניות ברחוב מעטות ושנדרש לעבור שביל ארוך ברגל מהרחוב ועד לכניסה לבית.

41. לנתונים אלו מתווספת העובדה שבביקורי במקום מצאתי חצר רחבת ידיים ובלתי מטופחת. חלקה מצויה באזור הכניסה למבנה, והיא מהווה חלק מחזית הבית, וחלקה מצויה ממערב למבנה באזור החניות, והתרשמתי כי העמדת רכבים בקטעים מסוימים של חצר זו תהווה שימוש סביר. כבר בביקור במקום הבעתי בפני הצדדים את דעתי כי ניתן בקלות רבה להכשיר מספר חניות נוספות בבית לרווחת שני הצדדים להליך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/72/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

42. לצערי, התובעים דחו הצעתי להכשיר/לאפשר חניות נוספות בשטח החצר הסמוכה לחניות, ועל כן נדרשת אני לקבוע מסמרות בעניין.

43. יפים לעניין זה הדברים שנכתבו ברע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון (נבו, 23.12.99) לעניין עקרון תום הלב אשר נכונים ויפים גם לענייננו:

"עקרון תום-הלב קובע את אופן התנהגותם של אנשים שמציאות החיים הפגישה ביניהם. הוא קובע כי התנהגות זו צריכה להיות ביושר ומתוך הגינות כנדרש על-פי תחושת הצדק של החברה בישראל. מעצם מהותו, עקרון תום-הלב מהווה אמת-מידה "פתוחה" המשקפת את תפיסות היסוד של החברה הישראלית באשר להתנהגות ראויה בין בני-אדם. הקטגוריות של תום-לב לעולם אינן סגורות; לעולם אינן נוקשות ולעולם אינן שוקטות על השמרים. תום-הלב מכניס לשיטתנו יסוד של גמישות המאפשר לשיטה להתאים את עצמה לצורכי החיים המשתנים. הוא מאפשר למשפט לגשר על הפער בין צרכיו של הפרט לצרכיו של הכלל; בין האינדיווידואליזם לקהילתיות. הוא צינור שדרכו שואב המשפט רעיונות חדשים. תום-הלב אינו מניח "מידת חסידות" (ראו ע"א 148/77 רוט נ' ישופה (בניה) בע"מ [58], בעמ' 635). תום-הלב אינו דורש כי האחד לא יתחשב באינטרס העצמי שלו. בכך שונה עקרון תום-הלב מעקרון הנאמנות (החל על דירקטור, שלוח, אפטרופוס או עובד ציבור (ראו: בג"ץ 164/97 קונטרס בע"מ נ' משרד האוצר, אגף המכס והמע"מ [59] וכן א' ברק שיקול דעת שיפוט [75], בעמ' 473)). עקרון תום-הלב קובע רמת התנהגות של אנשים הדואגים, כל אחד לאינטרס שלו עצמו. עקרון תום-הלב קובע כי השמירה על האינטרס העצמי צריכה להיות הוגנת ותוך התחשבות בציפיות מוצדקות ובהסתמכות ראויה של הצד האחר. אדם לאדם – לא זאב, ולא מלאך; אדם לאדם – אדם..."

44. בביקור שקיימתי התרשמתי כי העמדת רכבים במקומות הבאים תהווה שימוש סביר ברכוש המשותף ולא תפגע ביכולת התמרון של הצדדים להליך לחנייתיהם:

במיקום המסומן X ניתן להעמיד רכב באופן שיהווה שימוש סביר.

במיקומים המסומנים Y ו-Z ניתן להעמיד שני רכבים בניצב לשביל הגישה באופן שיהווה שימוש סביר.

במיקום המסומן T ניתן להעמיד רכב באופן שיהווה שימוש סביר.

45. תנאי לאמור הוא שהעמדת הרכב לא תגלוש לשביל המשותף או לשטח התמרון.

46. עוד ובנוסף, אני ממליצה לצדדים להגיע להסכמות בדבר הרחבה של שביל הגישה לחניות בכ- 100-50 ס"מ הן כדי להקל על הגישה והתמרון לחניות הקיימות, והן על מנת למנוע מרכבים היוצאים ממשטח הגרנוליט לחלוף על פני רצועת הקרקע שהייתה בעבר מגוננת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/72/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

47. ניתן בזאת צו מניעה קבוע שיאסור על החניית רכבים בשטחים אחרים מאלו שפורטו לעיל כל עוד לא יסכימו שני בעלי הדירות במבנה II על החניית רכבים באותם שטחים.

48. טרם סיום פרק זה אציין כי הנתבעים התעכבו לא מעט בחקירתם את תובע מס' 1 על כך שהנתובעים מחנים רכב קבוע במיקום קבוע במשטח הגרנוליט על אף היותו שטח משותף שלא קיימת בו חניה מסוימת למי מבעלי הדירות בבית, ושהם אף חונים שם שעה שהחניות הצמודות להם פנויות, ראו עמ' 4 לפרוטוקול שורות 32-48 והמשך בעמ' 5 ו-6 וראו עדות הנתבעת בעניין בעמ' 8 לפרוטוקול שורות 21-7. לא מצאתי להידרש לטענה זו הן מהטעם שלא הונחה בפני תביעה שכנגד, והן מהטעם שכפי שפורט לעיל החניה במשטח הגרנוליט רכוש משותף בה חונים באופן ש "כל הקודם זוכה", ועל כן אין מניעה שמי שמקדים לחנות רכבו יחנה בדר"כ באותו תא חניה.

גיוס צמחיה-

49. למשמע עדויות הצדדים, ולאחר שראיתי את התמונות בהם נראים כלי רכב של הנתבעים חונים על הדשא, שוכנעתי כי התנהגות הנתבעים ואופן חנייתם תרמו למצב ההרס של החצר. ראו בעניין את עדות התובע בעמ' 2 לפרוטוקול שורות 21-23, עמ' 4 לפרוטוקול שורות 1-15 ואת תמונות ת/8. וראו אישור הנתבעת כי הם כרתו את עץ הברוש שנראה בתמונה 43.1 למצב המופיע בתמונה 43.2, עמ' 8 לפרוטוקול שורות 48-50. הנתבעת אמנם טענה בעדותה כי כריתת העץ נעשתה בהתאם לדרישת העיריה ולאישור פקיד היערות אך לא הביאה כל ראיה לכך. בנוסף, הנתבעת אישרה כי הם ביצעו שיפוץ בבית, וכי סרבו להשתתף בעלויות גן בתקופת השיפוץ, ראו עדותה בעמ' 9 לפרוטוקול שורות 6-8: **"בזמן שהיינו בשיפוץ בשיא השיפוץ ובשיא הבלגן הוא התקשר לבעלי ואמר לו שהוא רוצה להביא גן על בסיס חודשי ובעלי אמר לו עכשיו לא תן לנו לגמור את הבית ונעשה את זה אחר כך"**.

50. מנגד, הנתבעת העידה כי כיום היא זו שמביאה גן ומשלמת לו לבד, ראו עדותה בעמ' 9 לפרוטוקול שורות 14-18. עדותה זו לא הוכחה ולא הופרכה. נהפוך הוא, התובעים הודו בכך שהנתבעים מבצעים עבודות גינון, ואף טענו כי עבודות גינון אלו ברוטאליות ונעשות ללא הסכמתם.

51. לאחר ששמעתי עדויות שני הצדדים, עיינתי בתמונות והתרשמתי בביקור ממצב החצר, אציין כי יש לזכור כי הסעד היחיד לו עתרו התובעים בהקשר לגינה היה **"ליתן צו מניעה קבוע אשר יורה לנתבעים להימנע מביצוע כל עבודות גינון ללא הסכמת התובעים ובלא היתר"**. לא התבקש סעד שיורה לנתבעים לתקן את מערכת ההשקיה או להשיב את מצב החצר לקדמותו. מהטעם הזה גם לא מצאתי להידרש לתגובת הנתבעים מיום 1.8.22 בה ביקשו לאפשר להם לחקור נגדית ביחס לעדות ההזמה או להגיש תמונות המפריכות את עדות ההזמה ביחס למצב החצר עובר לרכישת הדירה ע"י הנתבעים.

52. כפי שצוין לעיל, חצר הבית מהווה רכוש משותף לשני הצדדים, ועל כן נהיר כי כל החלטה המתקבלת לגבי אופן טיפוחה צריכה להתקבל ע"י שני הצדדים בצוותא חדה. ואולם, לאור מערכת היחסים הקיימת בין הצדדים הם אינם מצליחים לקבל כל החלטה משותפת בנוגע לאופן טיפוחה של החצר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/72/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מה שנראה לנתבעים כטיפול נראה לתובעים כהרס. ניסיונותיי להביא את הצדדים להסכמות בנושא הטיפול והטיפול בחצר עלו בתוהו, ומעדות תובע 1 עלה כי הסכמות שהיו בין הצדדים לביצוע פעולות בחצר בהסכמה לא צלחו, ראו עדות תובע 1 בעמ' 4 לפרוטוקול שורות 10-12.

53. גם ניסיונותיי בדיונים להביא את הצדדים להבנות ולהסכמות בעניין אופן טיפוח החצר לא צלחו.

54. שקלתי אם נכון להמליץ לצדדים לפנות בהליך מנהלי למינוי נציגות חיצונית לבית (ראו סעיף 67 לחוק המקרקעין) אך סבורה אני כי גם דרך זו לא תצליח היות שאותה נציגות חיצונית או גן שיישכרו שירותיו יצטרכו לבצע פעולות בהתאם להוראות שיינתנו להם ביחס לאופן הטיפול בחצר, ושעה שהצדדים אינם רואים עין בעין כיצד נכון לטפח תוביל גם דרך זו למבוי סתום.

55. לאור האמור, מצאתי ליתן צו מניעה חלקי שיאסור על הנתבעים לעקור עצים בחצר ללא שתהיה באמתחתם הסכמה בכתב של התובעים ושל פקיד היערות. מעבר לאמור, התרשמתי כי מתן צו מניעה שיאסור על ביצוע עבודות כלשהן בחצר לא יביא מזוהר לבעיית הגינון שעה שהצדדים אינם משכילים להגיע ביניהם להבנות ולהסכמות, לא מצאתי ליתן צו מניעה כמבוקש. חלף זאת, אני ממליצה לצדדים לשכור במשותף גן שיבצע את מלוא עבודות תחזוקת החצר או להטיל את טיפוח החצר כל שנה על צד אחד להליך, כך ששנה אחת יהיו הנתבעים אחראים לטיפול החצר ובשנה לאחר מכן התובעים, וחזור חלילה.

סוף דבר

56. החניית רכבים במשטח הגרנוליט מותרת. כל צד רשאי להעמיד שם רכב אחד באחת משתי החניות הקיימות שם.

57. העמדת רכבים ולו לרגע בשטח התמרון או על גבי שביל הגישה לחניות אסורה.

58. הצדדים רשאים להעמיד רכבים בבחינת "כל הקודם זוכה" במקומות הבאים שסומנו על ידי בתשריט לעיל:

במיקום המסומן X ניתן להעמיד רכב באופן שיהווה שימוש סביר.

במיקום המסומן Y ו-Z ניתן להעמיד שני רכבים בניצב לשביל הגישה באופן שיהווה שימוש סביר.

במיקום המסומן T ניתן להעמיד רכב באופן שיהווה שימוש סביר.

תנאי לאמור הוא שהעמדת הרכב לא תגלוש לשביל המשותף או לשטח התמרון ושהגיוס הנדרש לצורך חניה במקום לא ייעשה מעבר למינימום הנדרש.

59. ניתן בזאת צו מניעה קבוע שיאסור על החניית רכבים בשטחים אחרים מאלו שפורטו לעיל כל עוד לא יסכימו שני בעלי הדירות במבנה II על חניית רכבים באותם שטחים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/72/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

60. ניתן בזאת צו מניעה חלקי שיאסור על הנתבעים לעקור עצים בחצר ללא שתהיה באמתחתם הסכמה בכתב של התובעים ושל פקיד היעירות. לא מצאתי ליתן צו מניעה האוסר על הנתבעים לבצע פעולות גינון אחרות בחצר. עם זאת, אני ממליצה לצדדים לשכור במשותף גן שיבצע את מלוא עבודות תחזוקת החצר או להעביר את טיפוח החצר כל שנה לצד אחד להליך כך ששנה אחת יהיו הנתבעים אחראים לטיפול החצר ובשנה לאחר מכן התובעים, וחזור חלילה.

61. מצאתי לדחות את בקשת התובעים לאסור על החניית רכב מסחרי בחנייתם הפרטית של הנתבעים. לא מצאתי בדיון הוראה האוסרת על אדם להחנות בשטח בית משותף רכב מסחרי. הנתבעים רשאים להחנות רכב מכל סוג שהוא ובלבד שהרכב לא יחנה באופן שנאסר לעיל.

הוצאות ההליך-

62. נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)).

63. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדיון האזרחי התשע"ט-2018 (להלן-"התקנות") קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדיון שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדיון". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדיון" (תקנה 151(ב) לתקנות).

64. תקנה 152 לתקנות קובעת כי: בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור. כלומר, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא יפסקו הוצאות.

ובמיושם לענייננו –

65. לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל, והגם שמצאתי לדחות את מרבית התביעה, מצאתי כי היא הוגשה בדיון. מהתמונות הרבות שהוגשו לתיק עולה כי הנתבעים ומי מטעמם חנו פעמים רבות בשטחים המשותפים בהם נאסרה ע"י החניה באופן שחסם את הדרך לחניות התובעים או הכביד על התמרון לחניות (תמונות ת/3, ת/4, ת/5). עוד ובנוסף, גם הסעד לו עתרו התובעים, למתן צו מניעה שיאסור על הנתבעים לאחסן מיטלטלין ברכוש המשותף ולהימנע מהותרת פסולת ואשפה ברכוש המשותף, נמצא מוצדק. תמונות ת/8 מוכיחות טענות התובעים כי הנתבעים אכן אחסנו מיטלטלין והותירו פסולת ברכוש המשותף, וראו גם עדות תובע 1 עמ' 3 לפרוטוקול שורות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/72/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

33-31, עדותו בעמ' 4 לפרוטוקול שורות 19-21, עמ' 6 שורות 21-27, וכן ראו עדות הנתבעת, עמ' 9 לפרוטוקול שורות 34-48 וכן עמ' 11 שורות 44-48, המאשרת שציוד/פסולת הונחה על ידם ברכוש המשותף, אלא שלטענתה מדובר על הנחת פסולת לתקופות קצרות. הנחת פסולת או מיטלטלין ברכוש המשותף לתקופות קצרות אסורה אף היא ועל כן בדין הוגשה התביעה בעניין. טוב עשו הנתבעים משנתנו הסכמתם כבר בדיון הראשון למתן צו מניעה שיאסור הותרת מיטלטלין ופסולת ברכוש המשותף. לאור האמור, הגם שהתביעה נדחתה בחלקה, מוצאת אני לחייב את הנתבעים, יחד ולחוד, בהוצאות התובעים, ביחד ולחוד בסך כולל של 8,077 ₪ כדלהלן: אגרת משפט בסך של 669 ₪, שכר בטלת התובעים בסך של 1000 ₪ ושכ"ט עו"ד בהתאם התעריף המינימלי לפי כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000 בסך של 5,477 ₪+מע"מ.

סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין זו יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (6.2.22) ועד התשלום המלא בפועל.

יישלח לצדדים
ניתן היום י' באב תשפ"ב (7.8.22) בהיעדר הצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין